



Rechtsgeschichte (Assessment) Übungen

Einführung und Text 1

Inhalt und Ziele

- Gegenstand: Textanalyse
- Vorbereitung auf die Prüfung
 - Umgang mit (potentiellen) Prüfungstexten (50% der Prüfung)
 - Strategien der Textanalyse
 - Strategien der Prüfungspraxis
 - Vertiefung und Wiederholung von Prüfungswissen
- Lernziele
 - Schulung der textanalytischen Fähigkeiten
 - Fähigkeit zur Übertragung erlernten Wissens auf konkrete historische Texte
 - Vertiefung interkultureller Kompetenzen durch historische (Rechts-)Vergleichung

Abläufe

- Textpublikation im Netz via OLAT/LHA
- Vorbereitung der Textanalyse (Literaturhinweise auf LHA)
 - **Bitte lesen Sie sich mit der Ihnen zur Verfügung gestellten Literatur zuvor ein!**
- Textanalyse in der Übung
- Bereitstellung der Präsentationen im Netz via OLAT/LHA (*nach* der Besprechung des Textes)
- Aufzeichnung und Publikation als **Podcast (Verfügbar via OLAT/LHA)**
 - Bitte beachten Sie bzgl. den Podcasts:
 - Keine Garantie störungsfreier Aufzeichnungen
 - Keine Garantie permanenter Verfügbarkeit
 - Im Zweifel: Vorrang der Folien
 - Benutzung nur für den Privatgebrauch

Schnittstelle Legal History App

- *Legal History App - LHA*
 - Ausgelegt auf die Nutzung per Webbrowser, Tablet oder Smartphone
 - Kostenlos verfügbar unter
 - Im [Apple-Store](#)
 - Im [Google-Store](#)
 - Browserbasierte [Version](#) von LHA
 - Die Inhalte von OLAT und LHA sind bei dieser Lehrveranstaltung deckungsgleich.
 - Schnittstelle zu
 - Skriptum (verfügbar auch im OLAT)
 - Podcasts (verfügbar auch im OLAT)
 - Weiteren Hinweisen
 - Erfolgreiches Bestehen des Moduls selbstverständlich auch ohne *LHA* möglich

Analyseraster

1. Zusammenfassung des Textes: Inhaltsbeschreibung
 2. Sachliche Aussagen
 - a. Benennung von Themenkreisen im Text
 - b. Historische Erklärung dieser Themen
 3. Historische Verortung: Wo steht der Text in der Geschichte ?
 4. Gegenwartsbezug
- *Als Literaturempfehlung:*
- Marcel Senn, Andreas Thier, Rechtsgeschichte III.
 - *Legal History Online*



Rechtsgeschichte (Assessment) Übungen

Text 1

- I. Zusammenfassung
- II. Sachliche Aussagen
- III. Historische Verortung
- IV. Gegenwartsbezug

I. Zusammenfassung

- Auszug aus einem *Gesetz über die Behandlung Gemeinschaftsfremder* mit mindestens 2 Artikeln (mit mehr als einem Paragraphen)
- Inhaltlich
 - Gesetz von der *Reichsregierung... beschlossen*
 - Beschreibung der gesetzgeberischen Zielsetzungen: Herstellung von Gemeinschaftsförderlichkeit für *Volksgenossen*
 - Definition von Gemeinschaftsfremdheit
 - Unfähigkeit zur Gemeinschaft wegen mentaler Mängel
 - Unfähigkeit zur Gemeinschaft wegen sozialem Fehlverhalten
 - Unfähigkeit wegen strafbarer Neigungen und Taten

II. Sachliche Aussagen – 1. Textanalyse

- Formale Struktur: *Gesetz* als Beschluss allein der *Reichsregierung* – Hinweis auf Normsetzung nach 1933 (arg.: Ermächtigungsgesetz)
- Inhalte und Begrifflichkeiten
 - *Volksgemeinschaft, Volksgenossen, Reichsregierung*
 - Text aus nationalsozialistischem Kontext
 - Typus des Gemeinschaftsfremden
 - Absage an individualisierte Lebensformen
 - Starke Betonung von Gemeinwohlbezug individueller Lebensgestaltung
 - Ausgesprochen intensiver Zugriff auf Individualsphäre im Namen der Gemeinschaft

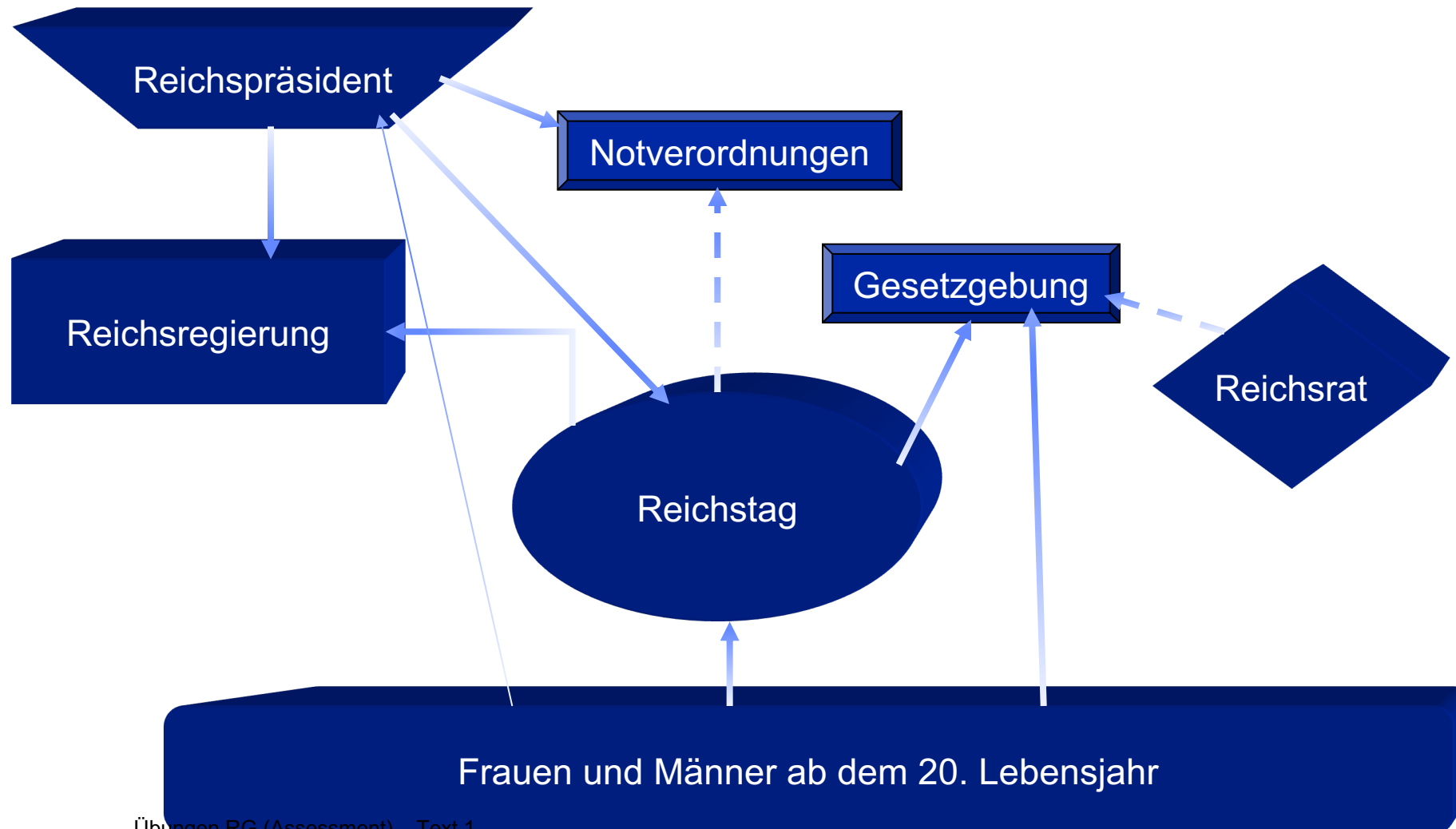


II. Sachliche Aussagen – 1. Textanalyse (2)

- Themenbildung vor diesem Hintergrund
 - Normsetzung in der Zeit des Nationalsozialismus
 - Gemeinschaftsbindung des Individuums in der neuzeitlichen Rechtstradition
- *Alternative Themenbildungen*
 - *Politisches Strafrecht im Nationalsozialismus*
 - *Herrschaftsordnung und Herrschaftspraxis des Nationalsozialismus*
 - *Arbeitsrecht und Arbeitszwang im Mittelalter und in der Neuzeit*
 - *Menschenbilder im Recht (Vom Wolf zum Individuum ?)*

II. Sachliche Aussagen – 2.a. Normsetzung

- Strukturierung
 - Textbefund
 - Gesetz durch Reichsregierung mit *Beschluss*
 - Mit Hinweis auf *Verkündung*
 - Offensichtlich in Phase nationalsozialistischer Herrschaft (nach Inhalt)
 - Übergang von Gesetzgebungsbefugnis auf Regierung
 - Ausgestaltung von Normsetzung in NS-Herrschaft
- Ausgangspunkt
 - Weimarer Reichsverfassung mit gewaltenteiligem System
 - Beschluss durch den Reichstag
 - Ausfertigung und Verkündung durch den Reichspräsidenten
 - Durchbrechungen der Gewaltenteilung in Art. 48 WRV
 - Notverordnungsrecht des Reichspräsidenten
 - Grundrechtseinschränkungen möglich



II. Sachliche Aussagen – 2. a. Normsetzung (2)

- 30. Januar 1933: Ernennung Hitlers zum Reichskanzler
- 28. Februar 1933: „Reichstagsbrandverordnung“
 - Art. 48 WRV als Grundlage
 - Verfolgung politischer Gegner
 - Parteienverbot
 - Annullierung von Mandaten
- 23. März 1933 (Ermächtigungsgesetz) (mit Zustimmung der bürgerlichen Parteien, gegen Stimmen der SPD)
 - Übertragung der Gesetzgebungsbefugnis von Reichstag auf Reichsregierung
 - Ermächtigung auch zur Verfassungsänderung durch Reichsregierung selbst
- Konsequenz: Etablierung der NS-Herrschaft auf dem Gesetzesweg
- Vorliegender Text bewegt sich offensichtlich auf dieser Linie

II. Sachliche Aussagen – 2.a. Normsetzung (3)

- Aber: Ausbildung des *Führerbefehls/Führererlass* als neuer Typ der Normsetzung
 - Normativer Ausgangspunkt: Übernahme des Reichspräsidialamts durch Hitler am 2. 8. 1934 (*Führer und Reichskanzler*)
 - Ideologischer Ausgangspunkt: Führer als Rechtsquelle
 - Zunahme von Normen unmittelbar von Hitler selbst erlassen – Kennzeichnung als *Führerbefehl*
 - Typologisch
 - Generell abstrakte Norm (Gesetz)
 - Urteil (Todesurteile)
 - Verfügung (Etwa Errichtung des Deutschen Nationalpreises für Kunst und Wissenschaft 1937)
 - Kein festgelegter Publikationsrahmen – kennzeichnend für die buchstäbliche Grenzenlosigkeit des Führerbefehls und seiner *Unrechtlichkeit*

II. Sachliche Aussagen – 2. b. Individuum und Gemeinschaft

- Strukturierung
 - Historische Entwicklungstendenzen
 - Ausformung im Nationalsozialismus
 - Position des Textes
- Ausgangspunkt:
 - Im Mittelalter Eingliederung des Individuums in je ständische Gruppierung
 - Begrenzung individueller Entfaltungsfreiheit durch ständespezifische Regelungen (Gericht, Herrschaftsbeziehungen)
- 16. und 17. Jahrhundert
 - Polizeiordnungen (und städtische Regelungen) rücken *gemeines Wohl* in den Vordergrund
 - Hintergrund: Verantwortlichkeit der Obrigkeit für *gottgefälliges Leben* jedes Untertanen
 - Verwirklichung
 - Repressive Regelungen für das Sozialleben
 - Bekämpfung devianter Formen des Sozialverhaltens (etwa Konubium)
 - Einführung von Arbeitshäusern in den Städten

II. Sachliche Aussagen – 2.b. Individuum und Gemeinschaft (2)

- 18. Jahrhundert
 - Aus *Gemeinnutz* wird Gedanke der *Glückseligkeit* der Untertanen mit staatlichen Mitteln
 - Etwa seit letztem Drittel: Rücknahme des Regelungsanspruchs mit mehr individuellem Gestaltungsraum
 - Staatliche Toleranz in Glaubensfragen
 - Rückgang von Sozialregulierungen
 - Aufstieg der Individualfreiheit in der Staatslehre und später auch im Verfassungsrecht (1789, 1791)
- 19. Jahrhundert
 - Gesetzesvorbehalt für Freiheitseingriffe vermindert Zugriffsmöglichkeiten
 - Spannungsfeld von Individuum und Gemeinschaft seit ausgehendem 19. Jahrhundert
 - Soziale Frage
 - Streit zwischen Germanisten und Romanisten

II. Sachliche Aussagen – 2. b. Individuum und Gemeinschaft (3)

- Volksgemeinschaftslehre des NS deutet Volksgemeinschaft als *Rassegemeinschaft*
 - Verdichtung rassistischer Entwicklungslinien seit der Mitte des 19. Jahrhunderts
 - Verarbeitung sozialdarwinistischer Vorstellungen insbesondere von Herbert Spencer (1820-1903) («Survival of the fittest»)
 - Ausformung von rassistischen Deutungsmustern, insbesondere
 - Arthur Gobineau (Essay über die Ungleichheit der Menschenrassen, 1853-1855)
 - Houston Stewart Chamberlain (Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts, 1899): Antisemitische Geschichts- und Sozialdeutung mit Gegensatz Juden-Arier

4. Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne Rücksichtnahme auf Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein.

II. Sachliche Aussagen – 2.b. Individuum und G

- Übergang zum modernen Antisemitismus im politischen Raum bereits seit Ende 19. Jahrhundert
 - Christlich-soziale Partei (1878/1881)
 - Antisemitenpetition 1881
- Grundlage des NS-Programms (1920): Differenzierung zwischen
 - Deutschen/Ariern
 - Juden
- Volksgemeinschaft damit als Rassengemeinschaft – Umsetzung durch Ausgrenzung und Entrechtung, insbesondere: Nürnberger Gesetze 1935
- Dann Steigerung zu
 - Verfolgung und noch vereinzelter Gewaltanwendung: *Kristallnacht* 1938
 - Vernichtung: Wannseekonferenz 1942

Nr. 19 NSDAP-
Programm (1920):
*Wir fordern Ersatz für
das der
materialistischen
Weltordnung dienende
römische Recht durch
ein deutsches Gemein-
Recht.*

II. Sachliche Aussagen – 2. b. Individuum und Gemeinschaft

- Volksgemeinschaft: Innenverhältnis
 - Betonung des Gemeinschaftsgedankens gegenüber Individualismus
 - Anknüpfung an sozialistische Tendenzen
 - Verflachende Anknüpfung an germanistischen Gedanken vom *sozialen Recht*
 - Ausprägungen
 - Inszenierung von Gemeinschaft als Masse (insbesondere Parteitage)
 - Kreation von Gleichheit im Konsum durch Massenkultur
 - Einbindung in Verbände
 - Hitlerjugend, Reichsarbeitsdienst
 - Parteigliederungen, insbesondere *Kraft durch Freude*

II. Sachliche Aussagen – 2.b. Individuum und Gemeinschaft (6)

- Position des Textes
 - *Gemeinschaftsfremde* – offensichtlich bezogen auf “Arier” – da ausgerichtet auf mögliche *Glieder* der Volksgemeinschaft
 - Gefährdungen von *Volksgemeinschaft* in Tatbestandsbeschreibung von *Gemeinschaftsfremden* implizit genannt
 - *Unwirtschaftliches oder ungeordnetes Leben* (einschliesslich *Arbeitsbummelei* und Alkoholismus)
 - *Frieden der Allgemeinheit* störend
 - Potentieller (!) Straftäter
 - Leitbild Volksgemeinschaft damit
 - Effizienter Dienst an der Gemeinschaft
 - Prinzipiell keine autonome Lebensgestaltung mehr vorgesehen
- Text zielt damit auf
 - Verdichtung von Volksgemeinschaft durch gesteigerte Sozialkontrolle mit den Mitteln des Strafrechts
 - Intensivierte Prävention (Strafbarkeit bereits vor Begehung von Straftaten)



III. Historische Verortung

- Zeitraum: 1933-1945
- Eher weiter fortgeschritten, da bereits sehr radikale Form von Volksgemeinschaft
- Konkret: Gesetzentwurf des Jahres 1945 (mit Vorstufen seit 1935)



IV. Gegenwartsbezug

- Recht als Grenze des Politischen
oder:
Politik als Machtfaktor für das Recht?
- Menschenwürde als rechtliches Bollwerk gegen Vergemeinschaftung
- Täter- oder Tatstrafrecht?